

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2833/2531

นาง ยินดี จันท อก
นาง ประพันธ์ ศรี หงษ์ คำ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 29, มาตรา 147, มาตรา 248

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเล่นแชร์กับโจทก์รวม 3 วงแล้วผิดสัญญาไม่ชำระค่าแชร์
ทุนทรัพย์ในคดีต้องแยกตามสัญญาเล่นแชร์แต่ละวงสำหรับแชร์วงที่ 2 และวงที่ 3
ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์มิได้อุทธรณ์จึงเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น ส่วนแชร์วงแรกทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 50,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จ
จริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเล่นแชร์กับโจทก์รวม 3 วง จำเลยเป็นนายวงแชร์โจทก์เปีย
ได้ จำเลยเรียกเก็บเงินจากสมาชิกผู้ร่วมเล่นแล้วไม่ยอมนำเงินที่เก็บได้จากวงแรก
เป็นเงิน 48,000 บาท จากวงที่ 2 เป็นเงิน 30,000 บาท และจากวงที่ 3 เป็นเงิน
20,000 บาท มามอบให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 98,000 บาทให้แก่โจทก์
พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การปฏิเสธหลายประการ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระ
เงิน 48,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเล่นแชร์กับโจทก์รวม 3 วง แล้ว
ผิดสัญญาไม่ชำระค่าแชร์ ทุนทรัพย์ในคดีนี้จึงต้องแยกออกตามสัญญาเล่นแชร์แต่ละ

วงตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2468/2527ระหว่าง นางอารีย์ ทั้งศรี โจทก์ นางสาว
สุคนธ์หรือมณีจินดาศรี จำเลยสำหรับแชร์วงที่ 2 หุ้นละ 100 บาท และแชร์วงที่ 3 หุ้น
ละ 500 บาทนั้น ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์มิได้อุทธรณ์จึงเป็นอันยุติไปตาม
คำพิพากษาศาลชั้นต้น ส่วนแชร์วงแรกหุ้นละ 1,000 บาทนั้น ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เล่นแชร์กับจำเลย 4 หุ้น
โจทก์ประมูล 2 หุ้นแรกได้และจำเลยในฐานะนายวงได้ชำระเงินให้โจทก์ครบถ้วน
แล้วส่วนอีก 2 หุ้นหลัง จำเลยยังค้างชำระเงินแก่โจทก์รวม 48,000 บาทและเมื่อแชร์
วงนี้มีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 50,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 จำเลยฎีกาว่าโจทก์เล่นแชร์
กับจำเลยเพียง 2 หุ้นแรกเท่านั้น โจทก์มิได้ร่วมเล่นแชร์ 2 หุ้นหลังและจำเลยมิได้
ค้างชำระเงินแก่โจทก์ เป็นการฎีกาในข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามดังกล่าวศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัย"

พิพากษาให้ยกฎีกาจำเลย

(ธีรศักดิ์ กรวรรณสุด-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ